

1501437-10.2021.8.26.0408

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... e que é comumente utilizado para o tráfico.

A versão do réu não foi corroborada pelos demais elementos de prova dos autos.

Os policiais militares Antônio Carlos de Godói e Igor Alexandre Alves de Souza afirmaram que estavam em patrulhamento pelo bairro Barra Funda, nas imediações do Clube Recreativo - CSU, em razão das várias denúncias de tráfico no local, inclusive contra ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501437-10.2021.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501437-10.2021.8.26.0408

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2095022/2021 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 17207363 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 684/21/505 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 686/21/505 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 688/21/505 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 2095022 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 684/21/505 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 686/21/505 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 688/21/505 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON GABRIEL MARTIM DO PRADO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

ANDERSON GABRIEL MARTIM DO PRADO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 07 de abril de 2021, às 17h30min, na Rua Eduardo Perez, n.º 100, na Vila Christoni, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, o réu trazia consigo, para fins de tráfico, uma porção - com massa de 134,67 gramas - de maconha, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (certidão de fl. 128) e o defensor apresentou defesa preliminar (fls. 80).

A decisão de fls. 133/134 recebeu a denúncia, no dia 28 de julho de 2021.

O réu foi regularmente citado (certidão de fl. 149).

Durante a instrução, o réu foi interrogado e foram ouvidas duas testemunhas de acusação.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa requereu a absolvição do réu, sob o fundamento de insuficiência de provas da autoria do tráfico a justificar um decreto condenatório e, subsidiariamente, a desclassificação de sua conduta do crime previsto no artigo 33, caput, para o crime previsto no artigo 28, ambos da Lei n.º 11.343/06. Por fim, ainda subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, bem como a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, foram inequivocamente comprovadas e ensejam a condenação do réu.

A materialidade é comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 07/11, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 15/16 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 99/101.

A autoria, por sua vez, decorre das declarações do réu, do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime. Afirmou que estava retornando do trabalho, nas proximidades do CSU, quando foi abordado pelos policiais militares e levado para dentro do centro. Disse que um cão farejador foi trazido e localizou a droga, que não era sua. Afirmou que não dispensou a sacola e que não tinha nada de ilícito consigo. Narrou que o CSU é um clube abandonado e que é comumente utilizado para o tráfico.

A versão do réu não foi corroborada pelos demais elementos de prova dos autos.

Os policiais militares Antônio Carlos de Godói e Igor Alexandre Alves de Souza afirmaram que estavam em patrulhamento pelo bairro Barra Funda, nas imediações do Clube Recreativo - CSU, em razão das várias denúncias de tráfico no local, inclusive contra o réu.

O policial militar Antônio Carlos disse que foi a pé até o interior do clube, para não chamar a atenção, e que nas imediações do salão de festas avistou o réu, que, ao perceber a aproximação policial, dispensou uma sacola azul e pulou o muro.

Os dois policiais militares afirmaram que deram a volta e abordaram o réu na via pública. Disseram que o réu simulou estar apenas caminhando, mas que estava extremamente ofegante, o que era incompatível com a sua conduta aparentemente calma. Narraram que apreenderam com o réu, dentro de um maço de cigarros, R\$82,00 em dinheiro. Afirmaram que voltaram ao local em que o réu havia pulado o muro e localizaram a sacola azul que ele havia dispensado e que continha aproximadamente 100 gramas de maconha e uma balança de precisão. Disseram que o cão farejador foi levado ao local e localizou mais 600 gramas de maconha, que foram apreendidos separadamente.

Quanto às declarações dos policiais militares, especificamente a respeito das denúncias anteriores contra o réu, de sua conduta de dispensar a sacola e se evadir e depois de simular que estava apenas caminhando, quando na verdade estava extremamente ofegante, é de rigor a conclusão de que são dignas de credibilidade. Nesse sentido:

"PROVA - DEPOIMENTO POLICIAL - Alegação de contraditoriedade e ausência de valor probante. Insubsistência. Depoimentos de policiais obedecem aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não se podendo cogitar de suspeição ou inidoneidade. Precedentes. Recurso improvido para este fim" (TJSP - Apelação Criminal n.º 439.373-3/9 - Origem: São Vicente - Relator: Des. Marcos Zanuzzi - J. 16.03.2006).

É pacífico que o depoimento do policial tem o mesmo valor do depoimento de qualquer

outra testemunha, já que prestado sob as mesmas condições.

A propósito:

"O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta corte. II. Hipótese na qual a condenação foi baseada, também, em outros elementos de prova, tais como a quantidade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada e a existência de embalagens usualmente destinadas à preparação do entorpecente para a venda. III. Recurso desprovido" (STJ - RESP 200500786783 - (751760 MG) - 5ª T. - Rel. Min. Gilson Dipp - DJU 14.11.2005 - p. 00400).

Inexistindo qualquer indício de que tenham qualquer interesse em incriminar falsamente o réu, seu depoimento merece crédito assim como o de qualquer outra testemunha.

Nesse sentido, inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73518 - Relator: Min. Celso de Mello - 1ª Turma - J. 26/03/1996).

No caso concreto, inexistem elementos, sequer indícios de que os policiais militares pretendesse prejudicar o réu, mas sim de que apenas cumpriam o seu dever funcional.

Em que pesem as judiciosas alegações defensivas, inviável o acolhimento da tese que pretende a descaracterização da conduta criminosa do réu, tendo em vista a narrativa de ambos a respeito da visualização da dispensa da sacola, dentro da qual foram localizadas a maconha e a balança de precisão.

Embora não se possa afirmar que o réu não é usuário de drogas, os elementos de prova dos autos, especificamente as denúncias anteriores e a forma de acondicionamento da maconha, bem como a presença da balança de precisão, permitem afirmar que a substância entorpecente se destinava ao tráfico, o que caracteriza a conduta criminosa que lhe foi imputada.

A propósito:

"(...) Restando demonstrado que a droga apreendida no poder do apelante se destinava à comercialização, embora em pequena quantidade, caracterizado está o crime de tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de uso próprio ou em absolvição. (...). Tratando de imputação de tráfico, a falta de exame de dependência química não importa em cerceamento de defesa, pois a demonstração de o acusado ser dependente químico não afasta a possibilidade de que também seja traficante. (...)" (TJRO - ACr 101.501.2006.000262-5 - 2ª C.Esp. - Rel. Des. Renato Mimesi - J. 05.12.2006).

Essa a hipótese do caso concreto, em que o fato de o réu provavelmente ser usuário não o desqualifica como traficante.

Nesses termos, em que pesem as judiciosas alegações defensivas, inviável a desclassificação da conduta do réu para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Quanto à causa de aumento de pena, constitui elemento objetivo, que independe da situação de abandono do clube, tendo em vista que ainda é utilizado, ainda que minimamente, pela população extremamente carente do bairro. Ou seja, a conduta do réu, de permanecer no interior do clube, decorre do seu conhecimento de que o local é mais reservado do que a rua e da facilidade de sua localização, o que a caracteriza pelo agravamento da conduta.

Quanto ao valor em dinheiro apreendido, tendo em vista a ausência de comprovação de sua origem e a comprovação do tráfico, é de rigor a conclusão de que era proveniente dessa atividade ilícita, o que justifica a decretação de seu perdimento

em favor da União.

Provas da materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu ANDERSON GABRIEL MARTIM DO PRADO, do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006

Passo à aplicação de sua pena.

Nem a natureza da maconha e nem a sua quantidade justificam o aumento da pena-base. Nesse sentido, em caso análogo em que o apelante tinha 106,25 gramas de cocaína, o voto do Desembargador Guilherme de Souza Nucci, da 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação Criminal n.º 1500102-50.2021.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em julgamento ocorrido no dia 11 de agosto de 2021:

"Na primeira fase da dosimetria, as basilares do recorrente foram fixadas à fração de um sexto acima dos mínimos legais, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, da natureza da droga apreendida.

A fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante, contudo, não convence, tampouco justifica o gravame da pena-base, porquanto, além de não representar volume exorbitante, toda substância ilícita é nociva à saúde do consumidor, sob pena de se transformar o aumento das bases em medida constante, ao arrepio da individualização da pena.

No mais, não consta na Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da ANVISA, uma gradação das substâncias, mas apenas uma relação de quais são ilícitas. O estudo acerca do potencial lesivo de cada substância, além de divergente, depende da frequência do consumo e das condições de saúde de cada usuário.

Dessa forma, em atenção ao artigo 59, do Código Penal, ausentes elementos que comprovem ser as circunstâncias judiciais desfavoráveis, tratando-se de réu primário e sem antecedentes, as bases são fixadas em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa."

Em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, considero a atenuante da menoridade relativa. Mantenho a pena no mesmo patamar, tendo em vista que as atenuantes não ensejam a redução da pena além do mínimo legal fixado.

Em terceira fase, considero inicialmente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/06. Aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ainda em terceira fase, considero a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

O réu não registra condenações com trânsito em julgado e a condenação nos autos do Processo n.º 1501694-35, da 2ª Vara Criminal, sem trânsito, não pode ser considerada para nenhum fim.

Consideradas tais circunstâncias, aplico a redução na proporção máxima de 2/3 (dois terços), resultando 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Com fundamento no decidido no Habeas Corpus n.º 596.603-SP, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos por considerá-las insuficientes para o caso concreto, bem como porque o contato, tanto na Central de Penas e Medidas Alternativas como nos locais de prestação de serviços à comunidade, de um condenado por tráfico com outros condenados por crimes contra o patrimônio – que na maioria das vezes têm como fundamento o vício, que impulsiona o tráfico – tende a agravar a situação de todos eles, permitindo a reiteração das respectivas condutas, o que não pode ser considerada medida de boa política criminal.

Ausentes nesta fase os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu ANDERSON GABRIEL

MARTIM DO PRADO, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, inicialmente em regime aberto, bem como ao pagamento de 194 (CENTO E NOVENTA E QUATRO) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

O réu poderá apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União do valor em dinheiro apreendido nos autos (fl. 11). Após o trânsito em julgado, proceda-se ao necessário para a sua transferência ao FUNAD.

Quanto ao celular apreendido, por se tratar de objeto relacionado ao crime de tráfico, determino seja encaminhado para destruição após o trânsito em julgado.

Deixo de determinar a destruição dos demais objetos apreendidos em razão de já haver nos autos a autorização para a sua destruição (fl. 78).

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Também após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.

P.I.C.

Ourinhos, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA